

עין משפט‏
גזר מצוה

מו:

וּפִירִי נְמִי עֲבָדִי חֲלִיפִין בִּיצַד הַחֲלִיף בַּשָּׂר שׁוּר בַּפֶּרֶה. רש"י ל"ג
בְּשָׂר דְּשׁוּר וּפְרָה חִיִּים מִיקְרוּ נְמִי פִירִי וּפְרִיךְ לִרְבַּ נַחֲמָן
בִּין לִמְאִי דִס"ד מַעֲיָקְרָא בִין לִמְאִי דַמְשָׁנִי כֹל הַנִּישׁוּס וְקִשָּׁה דִלִכ"כ
הָכִי נְמִי מַסְתַּבְרָא לֹא קָאִי לְפִי הַמַּסְקָנָא לִרְבַּ נַחֲמָן שֶׁלִּרְיָךְ לֹוּמַר יֵשׁ
דַּמִּים שְׁהִם כַּחֲלִיפִין וְעוֹד קִשָּׁה לִרש"י
דַּפְסָק לִקְמָן כִּר"ל לֹא מִתְקוּמָא כֻלָּל
מִמְנִי דְקִיִּימָא לֵן דְּפִירִי לֹא עֲבָדִי
חֲלִיפִין לִרְבַּ נַחֲמָן וְלִכְאֹ לְשִׁנְיִי וּפִירִי נְמִי עֲבָדִי חֲלִיפִין וְלֹא יֵשׁ דַּמִּים שְׁהִם
כַּחֲלִיפִין לְדַבְרֵי רש"י דַּפְסָק כִּר"ל וְעוֹד דִּרְ"ח וְרַב אֶלְפָס וּסְפָרִים קְדֻמוּנִים גִּרְסִי וּפִירִי נְמִי עֲבָדִי חֲלִיפִין כִּילֵּד הַחֲלִיף בְּשָׂר שׁוּר בַּפֶּרֶה וּבִשְׁנִיאוֹת דְּכֹל הַנִּישׁוּס לֹא קֶאֱמַר בְּשָׂר שׁוּר וְעוֹד דַּחֲנִיֹּא לִקְמָן פֶּרֶתָךְ בְּכַמָּה בָּזָךְ וְכָךְ תִּקְשֶׁה לִרְבַּ נַחֲמָן דִּלְמַר פִּירִי לֹא עֲבָדִי חֲלִיפִין דִּלָּא מִזִּי מִיִּירִי בְּדַמִּים וּמִיּהוּ לַפֶּרֶת דַּחֲלִיפִין שׁוּה בְּשׁוּה קִנִּי לְכַ"ע אֲפִילוּ פִירִי אֲתִי שְׁפִיר בְּרִייתָא דַּבְסָמֻךְ וְנִרְאֶה דְשׁוּר וּפְרָה חִיִּים הֵו כְּלִי חֲשׁוֹב לְפִי שְׁמַשְׁמַשׁ בְּהִם לְטַעוֹן מַשׁוּ וְלַחְרוֹשׁ וְלִמְאִי דַשְׁנִי כֹל הַנִּישׁוּס אֲתִי שְׁפִיר אֲפִילוּ לִרְבַּ נַחֲמָן וְלֹא פִרִיךְ לִרְ"ג אֲלֵא לְפִי מְאִי דִס"ד מַעֲיָקְרָא דִּלְמַר וּפִירִי נְמִי עֲבָדִי חֲלִיפִין וְאִ"ת לִישְׁנֵי דִרְ"ג יִתְרָךְ כֹּל הַנִּישׁוּס כְּמוֹ שֶׁהוּא לְפִי הָאֱמֹת *יֵשׁ לֹוּמַר דַּמַּסְתַּמָּא לֹא יִחְלֹוק רִ"ג עַל רַב וְלִי שֶׁהִו קְדֻמוּנִים דִּמ"ד מִטְבַּע נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין תְּרִיךְ לִשְׁנוֹת כֹּל הַנַּעֲשֶׂה דְכֹל הַנִּישׁוּס מִשְׁמַע לְמַעֲטוּי מִטְבַּע וְעָרִיךְ לֹוּמַר לְדִידֵיהּ וּפִירִי נְמִי עֲבָדִי חֲלִיפִין וּמ"ד אִינוּ נַעֲשֶׂה אִינוּ חוֹלֵק כִּי אִם בְּמִטְבַּע אֲבָל בְּפִירִי יִסְבּוֹר זֶה מִזֶּה: וּלְרַב נַחֲמָן דֶּאֱמַר פִּירִי דֹא עֲבָדִי חֲלִיפִין מֵאִי בִיצַד. וְאִ"ת וּלְפֶרֶת לִקוּמֵיהּ בַּחֲלִיפִין שׁוּה בְּשׁוּה גַם ר"ל אֲמַאי ע"כ כִּרְבַּ שֶׁשֶׁת ס"ל וְלִקְוֹמָא בְּפִירִי וּבְשׁוּה בְּשׁוּה וּי"ל דּוּמִיֹּא דִרִישָׁא דְכֹל הַנִּישׁוּס דִּמִּיירִי בַּחֲלִיפִין כְּלִי כְּכִלִּי אֹו כֹל הַנַּעֲשֶׂה לִמְאָן דִּלְמַר (ט) נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין דִּמִּיירִי בְּאִינָן שׁוּה בְּשׁוּה ה"ה סִיפֹא דַּחֲלִיף שׁוּר בַּפֶּרֶה מִיירִי בְּאִינָן שׁוּה וּמִיּהוּ לִמְאָן דִּלְמַר אִין מִטְבַּע נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין לֹא מִזִּי לְמִימַר

דבֿשׁוּה בְּשׁוּה יוֹעִיל דִּלִכ"כ מֵאִי פִרִיךְ מְכַל הַנַּעֲשֶׂה דַּמִּים בְּאַחַר מִמְתַּנִּי דַּמְטַלְטֵלִין קוּיִים זֶה אֵת זֶה דִּמִּיִּיתִי בְּסָמוּךְ דַּמְטַבַּע נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין דִּלְמָא אִיירִי שׁוּה בְּשׁוּה וְעוֹלֵל נְמִי אֲמַאי הוֹלֵךְךְ לְשִׁנְיִי בְּפִרוּטוּתָא הֵא שׁוּה בְּשׁוּה הוּא דַּמְשׁוּס טְרִיסִית הֵיתַר לֹא מִקְרִי אִינוּ שׁוּה בְּשׁוּה אֲלֵא הֵיכָא שְׁהִמְקָה שׁוּה כַּפְלִים מִן הַמַּעֲוֹת דִּלֹּא דּוּמֵה לַחֲלִיפִין אֲלֵא וְדִאִי קֶרָא דִּמִּיתַר לְשׁוּה בְּשׁוּה לְפִירִי אֲתִי וְלֹא לְמִטְבַּע וְאִ"ת לְמ"ד בִּין פִּירִי בִין מִטְבַּע עוֹשֶׂה חֲלִיפִין קֶרָא לִמְאִי אֲתֹא י"ל דִּלְמָא לִרְבוֹת מִרוּקָא אֹו דַבְּרַ שְׁאִינוּ מִסּוּים הֵיכָא דַּהּוּ שׁוּה בְּשׁוּה דַּמַּמַּעֲטִין לַהּוּ לִקְמָן מַתּוּרַת חֲלִיפִין אִ"ג לְלוּי דִּלְמַר לִקְמָן בְּכִלּוּ שֶׁל מִקְנֵה אֲתִי קֶרָא לְמִימַר דֹּאֵס הוּא שׁוּה בְּשׁוּה אֲפִי בְּכִלּוּ שֶׁל קוֹנֵה מוֹעִיל: **יֵישׁ דַּמִּים שְׁהִם בַּחֲלִיפִין.** [א] וּמִקְנֵי לַהּ בַּמַּחֲלֵת הַדַּמִּים אֲף עַל גַּב דִּלְמַר בַּקְדּוּשִׁין (דף ו:.) הַמִּקְדָּשׁ בַּמְלוּה אִינֵה מִקְדוּשָׁתָּהּ וּבַמִּכַּר לֹא קִנָּה הֵיינו כִּי קִדְשָׁה אֹו קִנָּה הַחֶפֶץ בַּמַּעֲוֹת שְׁחִיב לֹו אֲבָל קִדְשָׁה אֹו קִנָּה בְּהִנָּחָת מַחֲלֵת מְלוּה מוֹעִיל כְּמוֹ אֲרוֹחַ לַהּ זַמְנָא וְאַדְבַּר עוֹלִיךְ לְשִׁלְטוֹן: כֹּל

דַּמִּים בְּאַחַר הֵיכָא דַּעֲשֹׂאֵם חֲלִיפִין בִּיוֹן שׁוּכָה זֶה כּו': אֲלֵא אִי סַבַּר לֶה כִּרְבַּ נַחֲמָן דִּלְמַר. כְּלִי בַעֲיָן: וּמַטְבַּע. בַּתּוֹרַת דַּמִּים נְמִי לִרְיֵשׁ לִקִּישׁ לֹא קִנִּי דִנִּישְׁנִי כִרְבַּ נַחֲמָן דִּלְמַר יֵשׁ דַּמִּים שְׁהִם כַּחֲלִיפִין דַּהּא לִרְיֵשׁ לִקִּישׁ מִדְּאֻרִייתָא יִליף דַּמַּעוֹת אִינָן קוּנוֹת וְאֲפִילוּ בַּמִּכַּר דִּלָּא שְׁכִיחַ נְמִי: **הִיכִי מַסְרָךְ לַהִי.** הַחֲלִיף שׁוּר בַּפֶּרֶה דַּמַּתִּנִּיתִין לֹא בַּחֲלִיפִין וְלֹא בְּדַמִּים: וְאֲפִי **כִּים מִלָּא מַעוֹת.** וְעַל כִּרְחָךְ בַּחֲלִיפִין קֶאֱמַר דֹּאִי בַּתּוֹרַת דַּמִּים מַעוֹת לֹא קִנוּ ש"מ מִטְבַּע נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין וּנְקִנָּה בַּחֲלִיפִין: **סַרְגַּמָּא רַב אַחֵא.** בַּשְּׂמַתִּינָן מַעוֹת פְּסוּלוֹת דַּהּוּה לִיָּה כַּשֶּׁאֵר מַטַּלְטֵלִין מַחֲלִיף כִּים מִלָּא דִינִירִי אִינְיוֹן כִּים מִלָּא שֶׁל דִּינֵרִים אִינִיגָרָא: **אַחַד מַהִם פְּסָלוֹת מַלְכוּת וְאַחַד מַהִם פְּסָלוֹת מַדִּינָה.** הַמֶּלֶךְ גּוֹר שֶׁלֹּא יוֹיָאֻוּ וּבְנֵי מַדִּינָה לֹוקְחִין אוֹתוֹת בַּזְנַעַת וְאַחַד מַהִם פְּסָלוֹת מַדִּינָה בְּנֵי מַדִּינָה שְׁנֹאֻהוּ אֲבָל הַמֶּלֶךְ לֹא כּוֹה וּמוֹנִיאִין אוֹתָם בַּשָּׂאֵר מַדִּינוֹת הַמֶּלֶךְ: דִּלָּא סְגִי כֻלָּל. לָשׁוֹן הֵילוֹךְ הוּא: **מְכוֹר לִי בָּאֻו.** אֲחֹו בִּידּוּ מַעוֹת וְאִמַּר לַחֲבִירוֹ מְכוֹר לִי חֶפֶץ שֶׁלְךָ בָּאֻו שְׂבִידִי וְלֹא הַקְפִיד לְשֹׂאוֹל כְּמֵה הֵם וּקִיבִלְס מִיד הַלּוֹקָה: **קִנָּה.** לֹוקָה הַחֶפֶץ בַּמַּעוֹת הֵלְלוּ וְאִין אֶחָד מַהִם יִכּוֹל לַחְזוֹר: וַיֵּשׁ

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

כֹּל הַנִּישׁוּס דַּמִּים בְּאַחַר. כֹּל שְׂרָגִילִים לְשׁוֹם אוֹתוֹ כְּשִׁנּוּתִין אוֹתָן דַּמִּים בְּאַחַר דַּהֵיינו כֹּל הַמַּטַּלְטֵלִים אִם בָּא אֶדֶם לַתַּחַם דַּמִּים בַּחֶפֶץ אַחֵר דִּרְכָן לְשׁוּמָן בְּכַמָּה יִנְתֵּנוּ לוֹ: כִּיוֹן שׁוּכָה זֶה כּו'. אִם תַּחַם בַּתּוֹרַת חֲלִיפִין כִּיוֹן שְׁמַשְׁכָן זֶה כּו'. וְאַשְׁמוּעִינָן דַּמְטַלְטֵלי וּפִירִי נַעֲשִׂין חֲלִיפִין וְלֹא בַעֲיָן כְּלִי דְשִׁלָּף

אַיִשׁ נַעֲלוּ (רֹחַ ד) לֹאֹו דּוּקָא דְלִקְקִים כֹּל דַּבְּרַ דְּרִשְׁינָן לִקְקִים כְּכֹל דַּבְּרַ כְּדִלְקָמָן (דף מו:): **הָכִי נְמִי מַסְתַּבְרָא.**
דִּלְאֹו בַּמִּטְבַּע עַסְקִינָן דַּקְתִּי סִיפֹא כִילֵּד הַחֲלִיף שׁוּר בַּפֶּרֶה כּו': **הָכִי קֶאֱמַר וּפִירִי נְמִי.** כֹּל מַטַּלְטֵלִין אַע"פ שְׁאִינוּ כְּלִי עֲבָדִי חֲלִיפִין כִּילֵּד כּו'. וְהָכִי מַפְרִשְׁינָן לַהּ כֹּל (א) הַעוֹשֶׂה דַּמִּים בְּאַחַר דַּהֵיינו מִטְבַּע אִם נַחֲמָו בַּתּוֹרַת חֲלִיפִין כִּיוֹן שׁוּכָה זֶה נַתְחִיב זֶה בַּחֲלִיפִין כִּילֵּד חֲלִיפִין וּמַהוּ חֲלִיפִין כְּגוֹן הַמַּחֲלִיף שׁוּר בַּפֶּרֶה. וְאַשְׁמוּעִינָן אֲבָז אֲוֹרְחֵיהּ בְּסִיפֹא דְפִירִי עוֹשִׂים חֲלִיפִים. הַחֲלִיף שׁוּר בַּפֶּרֶה גִּרְסִינָן וְלִ"ג בְּשָׂר שׁוּר: **הַנִּיחָא לִרְבַּ שֶׁשֶׁת כּו'. בִּין לִמְאִי דַסְלִיק אֲדַעֲתִין מַעֲיָקְרָא בִין לִמְאִי דַשְׁנִי רַב יְהוּדָה סִיפֹא דַּמַּתִּנִּי אַשְׁמַעֲיָין דְּפִירִי עֲבָדִי חֲלִיפִין וְלֹא בַעֲיָן כְּלִי. וְהֵאֵךְ פְּלוּגַמָּא דִּרְבַּ נַחֲמָן וְרַב שֶׁשֶׁת הֵיאֵ לִקְמָן בַּשְּׂמַמַּעֲתִין (דף מו:). הַנִּיחָא לִרְבַּ שֶׁשֶׁת כּו': ס"ק יֵשׁ **דַּמִּים שְׁהִם כַּחֲלִיפִין.** רִישָׁא וּסִיפֹא חֲדָא הֵיאֵךְ וְאַשְׁמַעֲיָין דִּישׁ תּוֹרַת דַּמִּים שְׁהַמַּעוֹת קוּנוֹת בָּלֹא מַשִּׁיכָה כַּחֲלִיפִין שֶׁל סוּדֵר: **כִּילֵּד הַחֲלִיף דַּמִּי שׁוּר בַּפֶּרֶה.** מִכַּר לֹו שׁוּר בָּזָךְ וְכָךְ מַעוֹת וּמַשְׁךְ אֵת הַשׁוּר וְנַתְחִיבִי לֹו הַמַּעוֹת אִ"ל הַלּוֹקָם פֶּרֶה יֵשׁ לִי שְׁאִנִּי נֹומָן לָךְ בְּדַמִּי הַשׁוּר וַיִּנְאוֹתוּ יַחַד וּקְבֵל עוֹלִיו נַתְחִיב בַּעַל הַפֶּרֶה לַתַּח לֹו אֵת הַפֶּרֶה וְאִין אֶחָד מַהִם יִכּוֹל לַחְזוֹר. וְהָכִי קֶאֱמַר כֹּל הַנִּישׁוּס דַּמִּים בְּאַחַר כֹּל הַמַּטַּלְטֵלִין שְׁאֵדֵס שֶׁם לַחֲבִירוֹ וְנוֹמָן לֹו שׁוּמַת דַּמִּיָּהן בַּשְּׂבִיל חֶפֶץ אַחֵר שֶׁהִיָּה לֹו לְלוֹקָה כִּיוֹן שׁוּכָה זֶה לֹוקָה רִאשׁוֹן בַּמַּטַּלְטֵלִין הִרְאֻשָּׁנוּים שְׁמַשְׁכָן וְאֲפִילוּ בַּתּוֹרַת דַּמִּים עַל מַנַּת לַהֲקִנוֹת לֹו חֶפֶץ שֶׁלֹו בְּדַמִּים נַתְחִיבִי זֶה לֹוקָה שְׁנִי בְּכֹל אֲוֹנָסִי הַחֲלִיפִין לְפִי שִׁקְנוּ לֹו מַעוֹתוֹ כֹּל אֲוֹנָסִי הַחֲלִיפִין:**

כִּילֵּד הַחֲלִיף דַּמִּי שׁוּר בַּפֶּרֶה. שֶׁם לֹו הַשׁוּר בְּדַמִּים ע"מ שִׁתָּן לֹו זֶה פֶּרֶה בָּאוֹתָם מַעוֹת קִנָּה: **מֵאִי עַעֲמָא דִרְבַּ נַחֲמָן.** דִּלְמַר דַּמִּים כִּי הֵיאֵ גּוּוֹנָא קִנוּ וְאִנָן מִנָּן מַעוֹת אִינָן קוּנוֹת: **סַבַּר לֶה כִּר' יוֹחֲנָן.** דִּלְמַר לִקְמָן (דף מו:.) דַּבְּרַ תּוֹרָה מַעוֹת קוּנוֹת כְּדֹאשְׁכָּחן גַּבִּי קוּנָה מִן הַהִקְדָּשׁ שְׁאִמְרָה תּוֹרָה^(ט) וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לֹו: **וּמַפְנִי מַה אֲמַרו מַשִּׁיכָה קוּנָה.** וְלֹא מַעוֹת: **גּוֹרָה שִׁמָּא.** יֵינַחֵם לֹוקָה בְּבִית מוֹכֵר זַמָּן מַרְבוֹה וּתְפוּל דְּלִיקָה בַּשְּׁכוּנוֹת הַמוֹכֵר וְלֹא יִחוּשׁ לְנוֹרוֹת וְלַהֲלִיל לְפִיכָךְ הַעַמִּידוֹס גִּרְשׁוֹתוֹ לַחְזוֹר בּוֹ אִם יִרְכָּה דְכִיוֹן שֶׁאִם יִתִּיקְרוּ בִּרְשׁוֹתוֹ יִתִּיקְרוּ וַיַּחזוֹר בּוֹ מִן הַמִּכַּר וַיְהֵאֵ הַשֹּׁכֵר שֶׁלֹו כִּי דִידֵיהּ חָשִׁיד לַהּ וְטִרְחַ וּמַלִּיל. וְכִיוֹן דַּתְקַנְתָּא דִּרְבָּנָן בַּעֲלַמָּא הוּא בַּמִּכַּר דְּשִׁכַּח עֲבוֹד רַבָּנָן תַּקְנָתָא בַּמִּכַּר דִּלָּא שְׁכִיחַ כְּגוֹן הֵיאֵ שִׁהִיו שְׁמִינִ דַּמִּי מַטַּלְטֵלִין בַּמַּטַּלְטֵלִין לֹא עֲבוֹד רַבָּנָן תַּקְנָתָא בַּמַּשִּׁיכָה: **וּלְרִישׁ לִקִּישׁ דִּלְמַר.** לִקְמָן בַּפֶּרֶקִין (דף מו:): **מַשִּׁיכָה מְפּוֹרָשָׁת מִן הַפּוֹרוּה.** וְכִיוֹן דַּמְדְּאוּרִייתָא מַעוֹת לֹא קִנוּ לֹא שִׁנָּא מִכַּר דְּשִׁכַּח וְלֹא שִׁנָּא מִכַּר דִּלָּא שְׁכִיחַ מַעוֹת לֹא קִנוּ. הַנִּיחָא אִי סַבַּר לַה כִּרְבַּ שֶׁשֶׁת דִּלְמַר פִּירִי עֲבָדִי חֲלִיפִין מִתְרָךְ לַה לַתְמַנִּי כִרְבַּ שֶׁשֶׁת וּכְדַשְׁנִי רַב יְהוּדָה כֹּל הַנִּישׁוּס דַּמִּים בְּאַחַר כְּגוֹן מַטַּלְטֵלִין וּפִירִי שְׁאֵדֵס רָגִיל לְשׁוּמָן כְּשִׁנּוּתָן

דַּרְיֵשׁ לִקִּישׁ לֹא קִנִּי דִנִּישְׁנִי כִרְבַּ נַחֲמָן דִּלְמַר יֵשׁ דַּמִּים שְׁהִם כַּחֲלִיפִין דַּהּא לִרְיֵשׁ לִקִּישׁ מִדְּאֻרִייתָא יִליף דַּמַּעוֹת אִינָן קוּנוֹת וְאֲפִילוּ בַּמִּכַּר דִּלָּא שְׁכִיחַ נְמִי: **הִיכִי מַסְרָךְ לַהִי.** הַחֲלִיף שׁוּר בַּפֶּרֶה דַּמַּתִּנִּיתִין לֹא בַּחֲלִיפִין וְלֹא בְּדַמִּים: וְאֲפִי **כִּים מִלָּא מַעוֹת.** וְעַל כִּרְחָךְ בַּחֲלִיפִין קֶאֱמַר דֹּאִי בַּתּוֹרַת דַּמִּים מַעוֹת לֹא קִנוּ ש"מ מִטְבַּע נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין וּנְקִנָּה בַּחֲלִיפִין: **סַרְגַּמָּא רַב אַחֵא.** בַּשְּׂמַתִּינָן מַעוֹת פְּסוּלוֹת דַּהּוּה לִיָּה כַּשֶּׁאֵר מַטַּלְטֵלִין מַחֲלִיף כִּים מִלָּא דִינִירִי אִינְיוֹן כִּים מִלָּא שֶׁל דִּינֵרִים אִינִיגָרָא: **אַחַד מַהִם פְּסָלוֹת מַלְכוּת וְאַחַד מַהִם פְּסָלוֹת מַדִּינָה.** הַמֶּלֶךְ גּוֹר שֶׁלֹּא יוֹיָאֻוּ וּבְנֵי מַדִּינָה לֹוקְחִין אוֹתוֹת בַּזְנַעַת וְאַחַד מַהִם פְּסָלוֹת מַדִּינָה בְּנֵי מַדִּינָה שְׁנֹאֻהוּ אֲבָל הַמֶּלֶךְ לֹא כּוֹה וּמוֹנִיאִין אוֹתָם בַּשָּׂאֵר מַדִּינוֹת הַמֶּלֶךְ: דִּלָּא סְגִי כֻלָּל. לָשׁוֹן הֵילוֹךְ הוּא: **מְכוֹר לִי בָּאֻו.** אֲחֹו בִּידּוּ מַעוֹת וְאִמַּר לַחֲבִירוֹ מְכוֹר לִי חֶפֶץ שֶׁלְךָ בָּאֻו שְׂבִידִי וְלֹא הַקְפִיד לְשֹׂאוֹל כְּמֵה הֵם וּקִיבִלְס מִיד הַלּוֹקָה: **קִנָּה.** לֹוקָה הַחֶפֶץ בַּמַּעוֹת הֵלְלוּ וְאִין אֶחָד מַהִם יִכּוֹל לַחְזוֹר: וַיֵּשׁ

מסורת הש"ס

- ↑ [בַּקְדּוּשִׁין אֲחֵא דִיקָא נְמִי וע"י מוֹסֵ' זַמְחִים יו. ד"ה דִיקָא נְמִי וע"י מוֹסֵ' דַּהֲכֹא ד"ה וּפִירִי וע"י מוֹסֵ' יוֹמָתָא פֶד. ד"ה הַנִי"מ וע"ע מוֹסֵ' חוֹלִין סו: ד"ה דִיקָא נְמִי]. (ג) [לִקְמָן מו.]. (א) [לִקְמָן מו: וּש"נ]. (ד) [עִירוּבִין סג: וּש"נ]. (ה) [וַיִּקְרָא סו].

הגהות הב"ח

- ↑ רש"י ד"ה הכי קאמר וכו' לה כל הבעשה דמיס: (ב) תוס' ד"ה ולרב נחמן וכו' למי' מטבצע נעשה חליפין:

גליון הש"ס

גב' י'ש דמים שהן בחליפין. ע"י לקמן דף סב ע"ב מוס' ד"ה הכי שטמח: תוס': ד"ה ופירי וכו' וי"ל דבסתמא לא יהלוק. ע"י צ"ה דף ט ע"א תוספות ד"ה והא"ר:.

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה יש כו' ומקמי כו'. י"ב וי"ד ש"פ אבל דעת הרמב"ם דאף במלוה קני נמו במעות לענין מי שפדע וכו'ן דלא שטמח קני לגמרי אבל לפשת תוספות וס"פ אף למי שפדע לא קני בכל ענין במלוה וע"ל סב ע"ב ד"ה הכי (ועמ"ש רבינו בחיי"ם כי קטן ס"ק ה' וכו' ר"ד ס"ק ד'):

מוסף רש"י

דבר תורה מצות קנוות. מניין שנתן מעות למוכר אין אחד מהם יכול לחזור, דגמירין מהקדש, דבמיז ומתן הכסף וקם לו (וחולין צא) קל וחומר בלוקם מן הדיוט (שורבין צא). ומשיכה לא קניא (בבבורת צא). שמוא יאמר לו. המקבל מעות, נשרפו חוץ"ק בעליה. אי מתרמי למוכר לא תצטרע לאצטרע לאצליניה, סבר לא בשירפתן אפסוד ולא בהלנתן אשכרת, להכי אוקמיניה בשומיה להיות הפסד השירפה עליו והשכר לחזור אם נתקורו דלמאסר נפשיה לאצליניה (פידושין כח: ובעיני' שורבין צא) דלי מוקמת לה לפירי באתיות ולי לוקם שנתן מעות, אי מתרמי דליקה בבית המוכר שפירות שם לא טרע לא